

1501815-15.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DISLAN FERNANDES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DISLAN FERNANDES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 01 de agosto de 2022, Rua Clementina, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501815-15.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501815-15.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DISLAN FERNANDES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DISLAN FERNANDES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 01 de agosto de 2022, Rua Clementina, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 200 pinos de cocaína, 75 (setenta e cinco) porções de maconha, e 175 (cento e setenta e cinco) pedras de "crack", substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 08 de agosto de 2022, sobrevindo citação pessoal e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa

requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório .

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 68/70).

Perante a autoridade policial o acusado ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava em dificuldades financeiras, razão pela qual decidiu traficar e está arrependido.

Por sua vez, os policiais civis Genival e Sergio, sob o crivo do contraditório, disseram que estavam em diligências por conta de operação da Seccional, em local já conhecido pela traficância. Avistaram o acusado carregando uma sacola, o que levantou suspeita. Decidiram pela abordagem. No entanto, o réu saiu correndo, subiu em um telhado, que cedeu, vindo ele a cair, juntamente com aludida sacola. No interior da sacola foram apreendidas as drogas acima descritas, prontas para revenda. Indagado, informalmente confessou a traficância no local.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de multa no valor equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a atenuante da menoridade e confissão, pois a pena já está fixada em patamar mínimo.

Na terceira fase, incabível a incidência do §4º, do art.33 da Lei de Drogas. É certo que tal privilégio tem lugar a quem, de fato, por um desvio de conduta, optou pelo tráfico. Tal redutor premia, em outras palavras, o traficante de primeira viagem.

Não é o caso, contudo, dos autos, pois o acusado apresenta personalidade voltada à criminalidade e comportamento social desajustado, vez que está sendo processado por crime idêntico, perante a 5ª Vara Criminal da Barra Funda (Autos 1511620-95.2021 - data dos fatos: 10/05/2021 - citação editalícia determinada em 10/08/2022).

Em situação análoga, o e. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, "já que isso importaria a imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito" ((TJSP; Apelação 0000754-41.2017.8.26.0617; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018)).

Outrossim, a quantidade de drogas apreendidas (350 porções) é circunstância objetiva que afasta o redutor. Nesse sentido (TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ante a reincidência, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para

sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU DISLAN FERNANDES, RG: 56038011, filho de GERLIANE MARTINS FERNANDES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido presos durante toda a instrução criminal, estando presentes os requisitos da prisão cautelar.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I

Carapicuíba, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA